

عقد مقاول مستقل

(Independent Contractor Agreement)

الأطراف:

١. العميل (الشركة): _____ ، رقم السجل التجاري: _____
_____ ، المقر: _____
٢. المقاول (المتعاون الحر): _____ ، رقم الهوية/الجواز: _____
_____ ، العنوان: _____

١ نطاق العمل

١. وصف العمل: _____

٢. المخرجات المطلوبة:

- _____
- _____
- _____

٣. المعايير: يجب أن تكون المخرجات وفقاً للمعايير المتعارف عليها في الصناعة.

٤. يجوز تعديل نطاق العمل باتفاق مكتوب بين الطرفين.

٢ الجدول الزمني

رقم	المخرج	تاريخ التسليم	ملاحظات
1	---	---	---
2	---	---	---
3	---	---	---

٣ الأتعاف والمدفوعات

البند	المبلغ (USD)	موعد الدفع
دفعة أولى (عند التوقيع)	---	عند التوقيع
دفعة ثانية (منتصف المشروع)	---	عند تسليم المخرج 2
دفعة نهائية (عند التسليم)	---	عند التسليم النهائي
الإجمالي	---	

- تُدفع الفواتير خلال _____ يوماً من استلامها.
- المسؤول عن الضرائب: المقاول مسؤول عن ضرائبه الخاصة.
- لا تُدفع مصاريف إضافية إلا بموافقة مسبقة من العميل.

٤ صفة المقاول

١. المقاول ليس موظفاً لدى العميل، ولا تنطبق عليه أحكام عقد العمل.
٢. لا يحق للمقاول الحصول على مزايا الموظفين (تأمين صحي، إجازات مدفوعة، تقاعد).
٣. يتحمل المقاول مسؤولية ضرائبه وتأمينه الخاص.
٤. يحق للمقاول تحديد ساعات ومكان عمله، شريطة الالتزام بالجدول الزمني.
٥. يحق للمقاول العمل لدى عملاء آخرين، شريطة عدم تعارض المصالح.

٥ الملكية الفكرية

١. تنتقل جميع حقوق الملكية الفكرية في المخرجات إلى العميل فور تسليمها ودفع الأتعاف.
٢. يوقع المقاول اتفاقية تنازل منفصلة عن الملكية الفكرية.
٣. لا يحق للمقاول استخدام المخرجات لأغراض شخصية أو إعادة بيعها.
٤. الأدوات والقوالب التي يستخدمها المقاول قبل العقد تبقى ملكاً له، ويمنح العميل ترخيصاً لاستخدامها.

٦ السرية

يلتزم المقاول بالحفاظ على سرية جميع معلومات العميل، وفقاً لاتفاقية عدم الإفصاح (NDA) الموقعة بين الطرفين. يستمر هذا الالتزام لمدة _____ سنوات بعد انتهاء العقد.

٧ الضمانات

١. يضمن المقاول أن المخرجات أصلية ولا تنتهك حقوق ملكية فكرية لأطراف ثالثة.
٢. يضمن أن العمل سيكون خالياً من العيوب الجوهرية لمدة _____ يوماً بعد التسليم.
٣. يصلح المقاول أي عيوب تكتشف خلال فترة الضمان دون مقابل.

٨ إنهاء العقد

١. يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار مسبق _____ يوماً.
٢. يجوز للعميل الإنهاء فوراً «لسبب» (إخلال جسيم، تأخر متكرر).
٣. عند الإنهاء، يُدفع للمقاول مقابل العمل المنجز حتى تاريخ الإنهاء.
٤. يسلم المقاول جميع المواد والوثائق المتعلقة بالمشروع.

٩ الحد من المسؤولية

١. لا تتجاوز مسؤولية المقاول إجمالي الأتعاف المدفوعة.
٢. لا يكون المقاول مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة.
٣. يلتزم المقاول بالحصول على تأمين المسؤولية المهنية.

١٠ القانون الحاكم

تُفسر هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين _____ . تُحلّ النزاعات عن طريق التحكيم في _____ .

التوقيعات

المقاول	العميل
---	الاسم ---
---	الصفة ---
_____	التوقيع _____
_____	التاريخ _____